

Задачник юристу — полный

MemoryCare LLC · редакция от 10 августа 2026 · заменяет все предыдущие версии

Этот документ собирает все юридические задачи проекта в одном месте — и те, что ставились ранее, и появившиеся по ходу работы. Задачи сгруппированы по срокам, потому что порядок здесь важнее объёма: часть из них блокирует найм и первые выезды, часть — приём первого платежа.

Контекст для понимания сроков. Репетиционные выезды бригады — 17–19 августа. Платный пилот из пяти-десяти визитов — сентябрь. Платформа готова около 20 сентября. Заявка на интернет-эквайринг подаётся в Америкабанк на этой неделе.

Что уже закрыто

Доступ на кладбища. Ваше заключение: операторов кладбищ в Армении нет, эту функцию выполняет муниципалитет; для оказания нашей услуги достаточно разрешения клиента. Вопросы водоснабжения и порядка вывоза мусора каждое кладбище решает самостоятельно, под них мы подстраиваемся на месте.

Это снимает главный риск проекта — рамочный договор с оператором больше не нужен, запуск ни от кого не зависит. Осталось одно: **выдать это заключение в письменном виде**. Оно нужно не для формальности, а как приложение к разговору со страховщиком и как основание для формулировок в оферте.

Что в этот задачник не входит

Налоговые вопросы за юристом не закреплены — режим налогообложения, порог НДС, признание выручки от годовых предоплат и требования к фискальным чекам при оплате картой из-за рубежа ведёт бухгалтерия. Здесь они упомянуты только там, где пересекаются с правом.

Срок 16 августа — трудовые документы

Самый срочный блок: мастера нанимаются на этой неделе, репетиции 17–19 августа, а оформление должно предшествовать любому выходу в поле, включая оплачиваемый пробный день.

Шаблоны. Трудовой договор водителя-техника и трудовой договор мастера по уходу. Приказы о приеме, должностные инструкции, журнал инструктажа по технике безопасности. Зарплаты в модели указаны как net — водитель-техник 400 000 драм, мастер 300 000; gross считает бухгалтер, но в договоре сумма должна быть зафиксирована так, чтобы человек на руки получал обещанное.

Условия, требующие проработки. Испытательный срок один месяц. Шестидневная рабочая неделя и разъездной характер работы. Сезонность: зимой визитов заметно меньше — как оформить это, не нарушая прав работника. Материальная ответственность за вверенный инструмент и форму: возможен ли договор о полной материальной ответственности для этих должностей и в каких пределах. Допуск водителя к управлению арендованным автомобилем, оформленным не на компанию.

Два пункта, без которых договор будет неполным. Первый — конфиденциальность. Мастера узнают имена клиентов, имена умерших, расположение участков и семейные обстоятельства. Разглашение этого в нашей сфере разрушает доверие, на котором держится весь бизнес.

Второй станет очевидным месяца через три: запрет брать заказы от клиентов компании напрямую. Риск структурный — мастер знает участок, знает клиента и может предложить ту же работу втрое дешевле, без отчётов и налогов. Скажите, насколько такое условие исполнимо по армянскому трудовому праву, в какой формулировке оно работает и можно ли предусмотреть штраф.

Дисциплинарные основания. Прямо назвать три вещи, за которые человек расстанется с работой: алкоголь на рабочем месте, неуважительное поведение на кладбище, сокрытие причинённого ущерба. Последнее важнее всего: по протоколу любое повреждение надо немедленно сфотографировать и сообщить координатору, а не замазывать тихонько.

Основатели на период пилота. В сентябре в бригаде физически работают двое основателей, не оформленных как наёмные работники. Нужна ваша рекомендация, как это оформить — и с точки зрения трудового права, и чтобы они попали под страховое покрытие.

Срок 20 августа — договор для пилотных клиентов

Оферта на платформе будет готова только к 10 сентября, а платные визиты начинаются раньше и без сайта. Нужен простой договор на одну-две страницы, по которому можно законно взять деньги с первых пяти-десяти клиентов: предмет, состав работ, цена, порядок оплаты, фотоотчёт как подтверждение исполнения, разрешение клиента на работы, порядок претензий.

Срок 25 августа — страхование и резерв

Страхование гражданской ответственности

Полис должен действовать с первого платного визита. До этого работы ведутся только на участках, принадлежащих семьям основателей.

Особенность нашей ситуации: основанием для работ служит разрешение клиента, а не договор с администрацией кладбища. Нужно убедиться, что страховщик признаёт такое основание достаточным и не откажет в выплате со ссылкой на его отсутствие.

Риски делятся на четыре группы, и не все закрываются одним полисом.

Ущерб имуществу клиента — повреждение памятника при мойке: сколы, царапины, потеря полировки, повреждение эмалевого портрета, разрушение или обесцвечивание надписи; повреждение ограды, плитки, вазонов, лампад и личных предметов на участке.

Ущерб имуществу третьих лиц — главный риск, потому что с владельцами соседних участков у нас нет договорных отношений и договориться заранее невозможно. Повреждение соседних памятников и оград, гибель растений на смежных участках от химии, в том числе от сноса гербицида ветром, загрязнение соседней территории при мойке.

Вред здоровью третьих лиц — посетители кладбища находятся рядом во время работ: упавший инструмент, мокрая скользкая плитка, отлетевший фрагмент камня.

Профессиональная ответственность с отложенным проявлением — самый недооценённый пункт. Неправильно подобранная химия разрушает камень не сразу: кислотный состав на мраморе или травертине проявится через месяцы, когда бригада давно уехала. Покрывает ли полис ущерб, обнаруженный после окончания работ, и есть ли ограничение по сроку обнаружения.

Страхование полевых работников

Отдельный страховой продукт. Полис ответственности защищает от претензий посторонних, но не покрывает вред нашим собственным работникам, а ответственность работодателя за производственную травму наступает независимо от наличия страховки.

Кого страхуем. Тяжёлую бригаду из трёх человек, лёгкую команду по мере найма и — отдельно, на период пилота — двоих основателей, работающих в поле без оформления. Уточните, можно ли включить их в полис и на каком основании. Если нельзя ни при каком варианте, скажите прямо: тогда мы будем понимать, что сентябрь отрабатываем без покрытия, и примем это осознанно.

Риски нашей работы. Травмы при подъёме и перемещении тяжёлых каменных элементов, включая повреждения спины. Падение плиты или памятника при неустойчивом основании — на старых участках это реальный сценарий. Порезы об инструмент и сколотый камень. Химические ожоги кожи и глаз, отравление парами при работе в замкнутом пространстве оград. Тепловой удар и обезвоживание летом. Укусы насекомых и змей на заросших участках. ДТП при переездах между кладбищами.

Что выяснить. Страховая сумма на человека и совокупный лимит. Покрытие временной нетрудоспособности, стойкой утраты трудоспособности, смерти, расходов на лечение. Действует ли покрытие круглосуточно или только в рабочее время, включён ли путь на работу. Исключения по работе с химией, на высоте, с тяжестями. Стоимость на человека в год.

Обязанности работодателя. Отдельно сформулируйте, что нужно оформить до первого рабочего дня: инструктаж по технике безопасности и его документальное оформление, журнал инструктажей, средства индивидуальной защиты, необходимость медосмотра. При производственной травме отсутствие оформленного инструктажа переводит ответственность на работодателя целиком, и страховка этого не смягчает.

Параметры полиса

По каждому предложению нужны цифры, а не общие слова. Лимит на один случай и агрегатный годовой лимит. Размер франшизы и по каким рискам применяется. Территория покрытия — все кладбища Еревана и области или требуется перечень. Кто входит в число застрахованных: юридическое лицо, штатные работники, основатели на период пилота. Ретроактивная дата и период обнаружения ущерба. Полный перечень исключений, особенно по применению химических средств, работам с элементами монумента и работам без письменного разрешения владельца участка. Порядок урегулирования: срок заявления, документы, кто оценивает ущерб, сроки выплаты.

Отдельный вопрос, требующий прямого ответа страховщика: **как оценивается ущерб памятнику, у которого нет документов о стоимости.** Памятники часто старые, чеков нет, стоимость восстановления резчик называет на глаз. Если страховщик платит по своей оценке, а не по счёту мастера, разница ложится на нас.

Наш аргумент в переговорах

У нас есть то, чего нет у обычных подрядчиков: обязательная фотовидеофиксация каждого визита. По протоколу бригада снимает четыре фиксированных ракурса до работ и те же четыре после, отдельно документирует уже имеющиеся повреждения и состояние соседних участков — всё с GPS и отметкой времени. Это резко снижает вероятность спорных претензий. Донесите это до страховщиков и спросите прямо, влияет ли наличие такого протокола на тариф.

Резерв на инциденты

Помимо полиса владелец формирует внутренний резерв в 500 000 драм. Нужен проект решения участника: размер резерва, что он покрывает (франшизу, мелкий ущерб ниже франшизы, срочную выплату клиенту до завершения урегулирования), кто принимает решение о расходовании, в какой срок резерв восполняется.

Смысл резерва в скорости. Клиенту из Лос-Анджелеса, у которого повреждён памятник родителей, нельзя ответить «ждите три месяца, пока страховая проведёт экспертизу».

Срок 10 сентября — юридический пакет платформы

Без этих документов нельзя принять первый платёж — ни технически, поскольку банк потребует оферту при подключении эквайринга, ни по существу.

Публичная оферта на трёх языках сайта: армянском, английском, русском.

Состав каждого тарифа с точным числом визитов: Экспресс 60 000 драм — один глубокий визит; Оптимальный 180 000 — два глубоких и четыре лёгких; Максимум 240 000 — три глубоких и шесть лёгких; 240 000 — разовый осмотр с фотовидеоотчётом, зачитываемый в стоимость любого пакета при покупке в течение 30 дней. Отдельно: если клиент не перешёл на годовую подписку в течение 60 дней, повторный Экспресс в тот же год стоит 40 000 драм.

Порядок оказания: срок первого визита после оплаты, согласование графика, что происходит при невозможности выезда — погода, ремонтные работы на кладбище, ограничение доступа. Что считается надлежащим исполнением: наш продукт — это отчёт, и оферта должна прямо связывать факт оказания услуги с публикацией фотовидеоотчёта в личном кабинете.

Полномочия клиента — новый пункт, вытекающий из вашего заключения по кладбищам. Раз основанием работ служит разрешение клиента, оферта должна содержать его заверение о праве распоряжаться участком, обязательство самостоятельно урегулировать споры с другими родственниками и наше право приостановить

работы при возражении третьих лиц на месте. Без этого пункта мы становимся стороной в чужом семейном конфликте.

Возвраты и продление. Пропорциональный возврат за неоказанные визиты. Право отказа в течение 14 дней для клиентов из ЕС. И принципиальное: автоматическое продление подписки только при явном согласии клиента — молчание согласием не считается. В США и ЕС автопродление без явного согласия прямо запрещено, а наши клиенты платят иностранными картами, и оспаривание платежа для них — вопрос двух кликов.

Политика конфиденциальности на английском. Отдельно проработайте статус данных об умерших — имя, фотография, даты жизни, изображение памятника: это не персональные данные живого человека, но регулирование неоднородно, и нужна ваша позиция. Плюс сроки хранения фото- и видеоматериалов, порядок доступа и удаления по запросу клиента.

Согласия участников Семейного круга. Владелец подписки приглашает родственников по ссылке, они получают доступ к отчётам и могут заказывать разовые услуги. Каждый субаккаунт принимает условия при первом входе — нужен текст этого согласия.

Правила съёмки и использования материалов. Чужие могилы и посетители никогда не попадают в кадр — закрепить документально. И отдельное, явно выраженное согласие клиента на использование фотографий его участка в маркетинге — отдельной галочкой, а не строкой внутри общей оферты. Кейсы с реальных участков станут основой всего продвижения, и согласие на них должно быть безупречным.

Фоновые и постоянные задачи

Проверка договоров с подрядчиками. Тексты придут от дизайнера и от команды разработки, то есть написаны в их пользу. Пять мест, где обычно прячется проблема. Права на результат: стандартная формулировка «права переходят после полной оплаты» должна стать «с каждой оплаченной вехи», и важно различать передачу исключительных прав от предоставления лицензии. Исходники: файлы Figma у дизайнера, репозиторий у разработчиков —

часто отдадут только результат, и тогда любая будущая правка возможна только через них. Ретроактивность: обе работы уже идут, договор должен покрывать сделанное до подписания. Приёмка и правки: пункт «две итерации включены, далее по прайсу» превращает миллионный контракт в полтора. Расторжение: что происходит с оплаченным и остаются ли у нас права на сделанное.

Отдельно, вне договоров: убедиться, что домен memogycare.am и аккаунт хостинга оформлены на компанию, а не на разработчика.

Аренда автомобиля. Форд берётся в аренду на имя владельца как физического лица, на компанию не оформляется, ориентировочно до конца сентября; за рулём — второй основатель. Проверить три вещи. Нет ли в договоре проката запрета на коммерческое использование — такой запрет встречается почти всегда, и при ДТП страховая на его основании отказывает в выплате. Вписан ли фактический водитель в договор как допущенный. Покрывает ли страхование гражданской ответственности работы бригады при такой схеме. Отдельно: сохранять все чеки за аренду и топливо для последующей компенсации через бухгалтерию.

Товарный знак. Задачу стоит разделить. Изобразительный знак действительно ждёт логотипа от дизайнера. Но словесный знак «MemoryCare» от логотипа не зависит вовсе, и он важнее: логотип может смениться, имя — единственное, что мы не меняем ни при каких условиях; приоритет считается по дате подачи. А **поиск по реестру на конфликт можно и нужно провести немедленно** — до того, как дизайнер закончит работу, а мы напечатаем форму, оклеим машину и закажем визитки. Узнать, что имя не проходит, лучше сейчас, чем после того, как под него потрачен миллион. Отдельно оцените перспективу зарубежной регистрации: в английском «memory care» — устоявшийся термин для ухода при деменции, а описательные обозначения регистрируются плохо.

Архив первичных документов. Ведётся до выхода бухгалтера, ориентировочно до 20 августа, затем передаётся ему целиком — все расходы на подрядчиков и услуги с начала проекта.

Влияние на финансовую модель

Три позиции, по которым нужны фактические цифры для пересчёта. Страхование гражданской ответственности заложено оценочно в 25 000 драм в месяц. Страхование работников не заложено вовсе. Аренда автомобиля с топливом заложена в 112 500 драм в месяц, но при оформлении на физическое лицо расход не попадает в затраты компании и налоговую базу не уменьшает.

По каждой из них сообщите реальную цифру отдельно — модель будет пересчитана.